

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

DIREITO PENAL

DOLO, CULPA E ERRO RESULTADO AGRAVADOR

CP ARTS. 18 A 21 • DOLO EVENTUAL • CULPA • PRETERDOLO • ERROS



DIREITO PENAL • AULA 03

5 QUESTÕES REAIS

SEM AUTORAL

TITÃ



O MAPA DA AULA

CP arts. 18 a 21

Depois de identificar conduta, resultado e nexos, a prova pergunta como o agente se relacionou subjetivamente com o fato. Aqui entram dolo, culpa, resultado agravador e os erros que podem excluir dolo, culpa ou culpabilidade.

DISPOSITIVO	IDEIA CENTRAL
Art. 18, I	Dolo: quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
Art. 18, II	Culpa: imprudência, negligência ou imperícia.
Art. 18, par. único	Regra: crime é doloso; culpa só é punível quando a lei expressamente prevê.
Art. 19	Resultado que agrava especialmente a pena só é imputado se causado ao menos culposamente.
Art. 20	Erro sobre elemento do tipo; descriminantes putativas; erro por terceiro; erro sobre pessoa.
Art. 21	Desconhecimento da lei e erro sobre a ilicitude do fato.

TRÊS CONTRASTES QUE RESOLVEM MUITA QUESTÃO

Dolo eventual: prevê e assume o risco.

Culpa consciente: prevê, mas confia sinceramente que o resultado não ocorrerá.

Erro de tipo: atinge elemento do tipo; erro de proibição: atinge a consciência da ilicitude.



DOLO - ART. 18, I

vontade ou assunção do risco

1 DOLO DIRETO

QUIS O RESULTADO

No dolo direto, o resultado integra a finalidade do agente. Ele atua querendo produzir o resultado típico.

2 DOLO EVENTUAL

ASSUMIU O RISCO

No dolo eventual, o agente prevê a possibilidade do resultado e, mesmo assim, prossegue aceitando/assumindo o risco de sua produção. Não basta dizer que ele 'deveria ter previsto': isso, sozinho, aproxima a análise da culpa.

O PONTO DE PROVA

Dolo eventual e culpa consciente têm previsão. O divisor é a postura diante do resultado: assunção/aceitação do risco x confiança séria de que ele não ocorrerá.

TENTATIVA

A orientação cobrada pelo CEBRASPE admite, em regra, a compatibilidade da tentativa com o dolo eventual quando o tipo e a execução comportam fracionamento do iter criminis. Por isso, a frase absoluta 'dolo eventual é incompatível com tentativa' é pegadinha.



CULPA - ART. 18, II

imprudência, negligência e imperícia

MODALIDADE	IDEIA
Imprudência	ação arriscada, precipitada ou descuidada.
Negligência	falta de cuidado, atenção ou providência devida.
Imperícia	falta de aptidão técnica no exercício de arte, profissão ou ofício.

CONSCIENTE X INCONSCIENTE

Culpa consciente: o agente prevê o resultado, mas acredita sinceramente que conseguirá evitá-lo ou que ele não ocorrerá.
Culpa inconsciente: o agente não prevê efetivamente o resultado, embora ele fosse previsível e evitável.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q1

CEBRASPE • POLÍCIA FEDERAL • ESCRIVÃO • 2013

A culpa inconsciente distingue-se da culpa consciente no que diz respeito à previsão do resultado: na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, acredita sinceramente que pode evitá-lo; na culpa inconsciente, o resultado, embora previsível, não foi previsto pelo agente.

C

Certo

E

Errado

ITEM REAL • TEXTO PRESERVADO • GABARITO NO FINAL



DOLO EVENTUAL X CULPA CONSCIENTE

a fronteira mais cobrada

ELEMENTO	DOLO EVENTUAL	CULPA CONSCIENTE
Previsão	Há.	Há.
Postura	Assume/aceita o risco.	Confia que o resultado não ocorrerá.
Vontade direta do resultado	Não é necessária.	Não existe.
Resposta mental	"Se acontecer, prossigo mesmo assim."	"Pode acontecer, mas acredito que evitarei."

COMO A PROVA TENTA CONFUNDIR

Se o enunciado disser apenas que o agente previu o resultado, ainda falta informação para separar dolo eventual de culpa consciente. Procure assunção do risco ou confiança na não ocorrência.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q2

CEBRASPE • POLÍCIA FEDERAL • DELEGADO • 2021

O dolo eventual é incompatível com a tentativa.

☐ C

Certo

☐ E

Errado

ITEM REAL • TEXTO PRESERVADO • GABARITO NO FINAL



RESULTADO AGRAVADOR - ART. 19

sem responsabilidade penal objetiva

REGRA LEGAL

Pelo resultado que agrava especialmente a pena, o agente só responde se o houver causado ao menos culposamente. A regra bloqueia responsabilidade penal objetiva pelo resultado mais grave.

CRIME PRETERDOLOSO

Dolo no antecedente + culpa no consequente. O agente quer o resultado inicial, mas produz culposamente resultado mais grave que não integrou seu dolo.

NÃO CONFUNDA

Crime qualificado pelo resultado é categoria mais ampla. O preterdoloso é a hipótese em que há dolo no resultado-base e culpa no resultado agravador.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q3

CEBRASPE • PC-PB • AGENTE DE INVESTIGAÇÃO • 2022

Quando o agente pratica o crime com determinado dolo, mas, por culpa, sobrevém resultado mais grave do que o esperado, ocorre

- A) erro de tipo.
- B) erro de execução.
- C) crime preterdoloso.
- D) concorrência de culpa.
- E) erro de proibição.

QUESTÃO REAL • ALTERNATIVAS INTEGRAIS • GABARITO NO FINAL



ERRO DE TIPO - ART. 20

o erro recai sobre a realidade típica

REGRA DO CAPUT

O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposos, se previsto em lei.

INEVITÁVEL X EVITÁVEL

Inevitável/invencível: mesmo com o cuidado exigível, o erro não seria evitado -> exclui dolo e culpa.

Evitável/vencível: poderia ser evitado -> exclui dolo, mas pode restar culpa se houver tipo culposos.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q4

CEBRASPE • DPE-RS • DEFENSOR PÚBLICO • 2022

O erro de tipo tem como consequência jurídica a exclusão do dolo enquanto elemento subjetivo, sendo vedada, nesse caso, a responsabilização penal do agente por crime culposos.

C

Certo

E

Errado

ITEM REAL • TEXTO PRESERVADO • GABARITO NO FINAL

PEGADINHA

A palavra vedada torna o item falso: o art. 20 admite punição culposa quando o erro for vencível e a modalidade culposa estiver prevista.



DESCRIMINANTES PUTATIVAS

art. 20, §1º + erros relacionados

1 PRESSUPOSTO FÁTICO IMAGINADO

ART. 20, §1º

É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria legítima a ação. Se o erro deriva de culpa e o fato admite modalidade culposa, pode haver responsabilização culposa.

2 ERRO DETERMINADO POR TERCEIRO

ART. 20, §2º

Responde pelo crime o terceiro que determina o erro.

3 ERRO SOBRE A PESSOA

ART. 20, §3º

O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Consideram-se as condições ou qualidades da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime, e não as da vítima efetiva.

EXEMPLO DE PROVA

O agente pretende atingir A, mas, por erro de identificação, atinge B. Para as condições pessoais relevantes, a lei manda olhar para A, a pessoa visada.



ERRO DE PROIBIÇÃO - ART. 21

o agente erra sobre a ilicitude

DESCONHECER A LEI NÃO DESCULPA

O desconhecimento da lei é inescusável. Mas existe erro sobre a ilicitude do fato: o agente conhece a realidade fática, porém erra quanto ao caráter ilícito da conduta.

CONSEQUÊNCIAS

Erro inevitável: isenta de pena.

Erro evitável: pode diminuir a pena de 1/6 a 1/3.

INSTITUTO	OBJETO DO ERRO	EFEITO
Erro de tipo	erro sobre fato/elemento do tipo	afeta dolo; pode restar culpa
Erro de proibição	erro sobre a ilicitude	afeta culpabilidade; inevitável isenta, evitável reduz

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q5

CEBRASPE • PC-AL • DELEGADO DE POLÍCIA • 2023

Caracteriza erro de proibição direto o fato de o agente supor ser lícita uma conduta que é proibida no ordenamento jurídico; diferentemente do delito putativo, que é caracterizado pelo fato de o agente praticar uma conduta que acredita ser proibida, mas que, na verdade, é um indiferente penal.

C

Certo

E

Errado

ITEM REAL • TEXTO PRESERVADO • GABARITO NO FINAL



PEGADINHAS CEBRASPE

respostas que precisam sair automáticas

TEMA	RESPOSTA DE PROVA
Dolo eventual	previsão + assunção do risco; não exige vontade direta.
Culpa consciente	previsão + confiança de que o resultado não ocorrerá.
Culpa inconsciente	não há previsão concreta, embora fosse previsível.
Crime culposo	só é punível quando a lei expressamente prevê.
Art. 19	resultado agravador exige ao menos culpa; sem responsabilidade objetiva.
Preterdolo	dolo no antecedente + culpa no resultado agravador.
Erro de tipo	exclui dolo; pode restar culpa se evitável e prevista.
Erro de tipo inevitável	exclui dolo e culpa.
Descriminante putativa fática	erro plenamente justificado pode isentar; erro culposo pode gerar culpa.
Erro sobre pessoa	consideram-se as qualidades da pessoa pretendida.
Erro de proibição inevitável	isenta de pena.
Erro de proibição evitável	reduz a pena de 1/6 a 1/3.

MACETE FINAL

DE aceita o risco; CC confia que não ocorre. • Tipo tira dolo. • Proibição mexe na culpabilidade. • Preterdolo = dolo + culpa.



GABARITO + MAPA FINAL

5 questões reais • aula fechada

1. Culpa consciente x inconsciente

CERTO

Na culpa consciente, o resultado é efetivamente previsto, mas o agente confia que ele não ocorrerá ou será evitado. Na culpa inconsciente, não há previsão concreta, embora o resultado fosse previsível.

2. Dolo eventual e tentativa

ERRADO

A afirmação é absoluta e está errada. A orientação cobrada admite tentativa em delito praticado com dolo eventual quando o tipo e a forma de execução comportarem fracionamento do iter criminis.

3. Crime preterdoloso

C

A estrutura descrita é exatamente a do preterdolo: o agente atua com dolo no resultado inicial, mas o resultado mais grave sobrevém por culpa.

4. Erro de tipo pode permitir culpa

ERRADO

O art. 20 exclui o dolo, mas não proíbe sempre a responsabilização culposa. Se o erro for vencível e o tipo tiver modalidade culposa, ela pode subsistir.

5. Erro de proibição direto x delito putativo

CERTO

No erro de proibição direto, o fato é realmente ilícito, mas o agente o considera permitido. No delito putativo, o agente pensa cometer crime, porém sua conduta é penalmente indiferente.

RASTREABILIDADE

Questões reais utilizadas: PF/Escrivão 2013; PF/Delegado 2021; PC-PB/Agente de Investigação 2022; DPE-RS/Defensor 2022; PC-AL/Delegado 2023. Base legal: Código Penal, arts. 18, 19, 20 e 21. Nenhuma questão autoral foi incluída.